

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4095/2539

บริษัท วิริยะ ประกันภัย จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเตอร์ สยาม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 75 เดิม, มาตรา 657

ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ ในการรับจ้างดูแลรักษาความ
ปลอดภัยทรัพย์สินและรับฝากรถสัญญาจ้างดูแลทรัพย์สินรวมทั้งความปลอดภัยที่หุ้น
ส่วนผู้จัดการของจำเลยทำกับเจ้าของคอนโดมีเนียม จึงเป็นการนอกวัตถุประสงค์
ของจำเลยไม่ผูกพันจำเลย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในเหตุที่รถยนต์ซึ่ง
จอดอยู่ในคอนโดมีเนียมถูกลักไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5 ช-9521
กรุงเทพมหานคร ไว้จากนางสาวนิภาพรรณ แซ่ลอร์ โจทก์จะต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้ผู้เอาประกันภัย เมื่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดวินาศภัยสูญหายใน
ระหว่างอายุสัญญาในวงเงิน 280,000 บาทจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน
จำกัด มีวัตถุประสงค์ในทางการค้ารับดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินโดยมี
บำเหน็จสินจ้างเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2532 เวลาประมาณ 0.30 นาฬิกาจากนางสาวนิภา
วรรณขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5 ช-9521 กรุงเทพมหานครไปจอดที่บริเวณ
อาคารแดนตะวันคอนโดมีเนียม ซึ่งมีลูกจ้างของจำเลยเป็นผู้ดูแลความปลอดภัย

ทรัพย์สินของผู้ที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมเมื่อลูกจ้างของจำเลยรับรถยนต์ดังกล่าวไว้ในความดูแลรักษาแล้วลูกจ้างของจำเลยได้กระทำการโดยประมาท มิได้ดูแลรักษาความปลอดภัยรถยนต์ดังกล่าวตามหน้าที่ เป็นเหตุให้รถยนต์คันดังกล่าวถูกผู้อื่นลักไป โจทก์ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้วเป็นเงิน 280,000 บาท จึงเข้ารับช่วงสิทธิเรียกร้องเอาค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างหรือตัวการของพนักงานผู้มีชื่อจัดหาที่จอดรถและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้จำเลยในฐานะผู้รับฝากรถยนต์คันดังกล่าวไว้ในความครอบครองดูแลแห่งตน แต่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรทำให้รถยนต์สูญหายไปจะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ด้วย ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียน 5ช-9521 กรุงเทพมหานครแก่โจทก์ หากส่งมอบไม่ได้ให้ใช้เงินจำนวน 292,250 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 280,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่มีวัตถุประสงค์ในการรับดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และรับฝากรถและไม่ได้รับฝากรถยนต์เก๋งคันพิพาทไว้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้ว่า 1 ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ 2 จำเลยมีวัตถุประสงค์ในการรับดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและรับฝากรถหรือไม่กับจำเลยได้รับฝากรถพิพาทตามฟ้องหรือไม่

3 โจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5ช-9521 กรุงเทพมหานคร และมีอำนาจรับช่วงสิทธิฟ้องคดีนี้หรือไม่ 4 ขณะเกิดเหตุลูกจ้างของจำเลยได้กระทำไปในการที่จ้าง ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่เพียงใด ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ขัดแย้งขอด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสอง แล้วไม่เคลือบคลุม ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 5ช-9521 กรุงเทพมหานคร ไว้แล้วรถคันดังกล่าวได้หายไป โจทก์จ่ายเงินแก่ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์แล้ว จึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องคดีนี้ได้พยานหลักฐานโจทก์ที่น่าสืบมายังไม่พอฟังว่าจำเลยมีวัตถุประสงค์ในการรับดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและรับฝากรถ กับฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้รับฝากรถไว้ตามฟ้อง จึงไม่ต้องวินิจฉัยประเด็นข้อ 4 พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์โต้แย้งว่าพยานหลักฐานโจทก์ที่น่าสืบไว้พอฟังได้ว่าจำเลยมีวัตถุประสงค์ในการรับดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและรับฝากรถ กับจำเลยได้รับฝากรถยนต์คันพิพาทไว้ตามฟ้องศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยตามข้ออุทธรณ์ของโจทก์ แต่ได้วินิจฉัยว่าโจทก์มิได้นำสืบให้ปรากฏว่ารถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้หายไปเกิดจากความผิดของใคร จำเลยมีพันธกรณีตามสัญญาอย่างไรที่จะต้องรับผิดชอบโจทก์ และไม่ปรากฏว่าเหตุรถยนต์หายไปเกิดจากความประมาทเลินเล่อของลูกจ้างจำเลย จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ อันเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นข้อพิพาทและนอกประเด็นแห่งคำฟ้องอุทธรณ์เป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 183 ประกอบด้วยมาตรา 131(2) และมาตรา 246 แต่ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ให้โดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตามประเด็นที่โจทก์อุทธรณ์นั้น โจทก์มีนายประเมต ปัญญาใสผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ นายสายันท์ จันท์ศรีบุตรผู้ช่วยหัวหน้าส่วนติดตามรถหายของโจทก์ นายวุฒินันท์ เลิศฉัตรโกศลพนักงานติดตามรถหายของโจทก์และนางสาวนิภาพรรณ แซ่ลอร์ผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันที่หายเบิกความเป็นพยานรวม 4 ปากนายประเมตและนายสายันท์เป็นเพียงผู้ที่ทราบ

ข้อเท็จจริงมาจากนายวุฒินันท์ สำหรับนายวุฒินันท์เบิกความได้ใจความเพียงว่านายวุฒินันท์ได้ไปสอบถามนายบุญส่ง เทพสุรินทร์ ที่แดนตะวันออกโดมิเนียมแล้ว ได้บันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคำนายบุญส่งไว้ในเอกสารหมายเลข 6 และถ่ายภาพนายบุญส่งไว้ตามภาพถ่ายหมายเลข 7 ในเอกสารหมายเลข 6 มีข้อเท็จจริงที่สำคัญคือนายบุญส่งเป็นลูกจ้างของจำเลย มีหน้าที่เป็นยามดูแลทรัพย์สินรถยนต์ รวมทั้งความปลอดภัย จำเลยส่งนายบุญส่งมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่แดนตะวันออกโดมิเนียมเป็นเวลาติดต่อกันนานถึง 7 ปี แล้วโดยได้รับเงินเดือนเดือนละ 3,000 บาท เครื่องแบบที่นายบุญส่งสวมอยู่ตามภาพถ่ายหมายเลข 7 นั้น มีอักษรย่อว่า ไอทีเอสซึ่งหมายถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดอินเตอร์สยามจำเลย ส่วนนางสาวนิภาพรรณ เบิกความว่า ขณะนางสาวนิภาพรรณขับรถยนต์คันที่เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ไปจอดที่ลานจอดรถแดนตะวันออกโดมิเนียมนั้น มีนายบุญส่งทำหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย นายบุญส่งเป็นลูกจ้างจำเลย เจ้าของแดนตะวันออกโดมิเนียมเป็นผู้จ้างจำเลยเฝ้ายามโดยผู้เช่าห้องเป็นผู้จ่ายค่ายามให้แก่เจ้าของแดนตะวันออกโดมิเนียมเดือนละ 400 บาท ดังนี้ ข้อเท็จจริงคงได้ความเพียงว่าเจ้าของแดนตะวันออกโดมิเนียมจ้างจำเลยดูแลทรัพย์สินรถยนต์รวมทั้งความปลอดภัยให้แก่ผู้เช่าห้องพักอยู่ที่แดนตะวันออกโดมิเนียม โดยเจ้าของแดนตะวันออกโดมิเนียมเรียกเก็บค่าเฝ้ายามดังกล่าวจากผู้เช่าห้องพักเดือนละ 400 บาท หุ้่นส่วนผู้จัดการของจำเลยได้ส่งนายบุญส่งลูกจ้างของจำเลยมาทำหน้าที่เฝ้ายามดูแลทรัพย์สินรถยนต์ รวมทั้งความปลอดภัยที่แดนตะวันออกโดมิเนียมในคืนที่นางสาวนิภาพรรณผู้พักอาศัยอยู่กับผู้เช่าห้องพักแดนตะวันออกโดมิเนียมจอดรถยนต์ไว้ที่บริเวณลานจอดรถของแดนตะวันออกโดมิเนียมได้หายไปนั้น แต่การที่จะฟังว่าจำเลยซึ่งเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและรับฝากรถหรือไม่นั้น จะต้องฟังจากรายการที่ลงทะเบียนไว้ในการจดทะเบียนต่อหอทะเบียนหรือสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท โจทก์ไม่มีหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครอันเป็น

ตำบลที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของจำเลยมาแสดงว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือมี
พยานบุคคลที่รู้เห็นเกี่ยวกับรายการจดทะเบียนของจำเลยมาเบิกความรับรอง ข้อ
เท็จจริงจึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีวัตถุประสงค์ในการรับจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย
ทรัพย์สินและรับฝากรถ ดังนั้น สัญญาจ้างที่หุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยทำการเจ้าของ
แดนตะวันออกโดมิเนียนจึงเป็นการที่ได้กระทำไปนอกวัตถุประสงค์ของจำเลย จึงไม่
ผูกพันจำเลย จำเลยหาต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกไม่ เทียบตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1076/2515คดีระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิไลดีน้ำ โจทก์ พันตรีอิศสระวีระเสนีย์ ที่
1 กองทัพบกที่ 2 จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่ง
ยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาจึงเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>